

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27327 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 12.11.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta in base all'art. 127 ter c.p.c., e vertente

TRA

Avv. Parte_1, nato a Napoli il 16.8.1974,
rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Roma, via di Panico 72;

opponente

E

Controparte_1 P.IVA_1), in persona del rappresentante legale *pro tempore*,

rappresentata e difesa dagli avv. Mario Assennato e Giorgio Gaudio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, in Piazza dei Prati degli Strozzi 22;

opposta

CONCLUSIONI

All'udienza del 12.11.2024, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, con le note depositate le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi in atti.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 18.5.2020, l'avv. Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2448/2020, emesso in favore della Controparte_1 per il pagamento della somma di euro

€ 15.855,12 comprensiva di IVA, sulla base delle fatture n. 41 e n. 42 del 2019, emesse in relazione ai preventivi 451 e 541 del 2018, quale corrispettivo per lavori eseguiti presso il proprio immobile sito in Roma, via di Panico 72.

Lamenta l'opponente la mancata ultimazione dei lavori appaltati e comunque l'esecuzione delle opere in difformità agli accordi e alle regole dell'arte, come peraltro riconosciuto dalla opposta che, nonostante le sollecitazioni, non aveva provveduto in modo risolutivo a rimuovere le difformità segnalate.

Ha, dunque, chiesto:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis:

- nel merito in via principale, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 2448/2020 del 01/02/2020 (R.G. 80346/2019) emesso dal Tribunale di Roma (Giudice Dott. Silvio Cinque) poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;

- in via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal sottoscritto alla Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, tenuto conto di quanto detto in narrativa, o comunque di quanto verrà accertato in corso di causa;

- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1 [...] in persona del legale rapp.te pro tempore, per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal sottoscritto poiché derivanti dai difetti e difformità delle opere, nella misura che risulterà a seguito dell'istruttoria, occorrendo anche in via equitativa, e comunque in misura non inferiore a 50.000,00 euro.

Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, e della procedura monitoria, oltre accessori come per legge.”

Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 9.4.2021, si è costituita in giudizio la Controparte_1 negando sia la non ultimazione dei lavori sia gli inadempimenti lamentati, in assenza di contestazioni sollevate al

momento della consegna dell'immobile, documentata dalla relazione dello stato finale delle opere redatto dal Direttore dei lavori.

Ha quindi concluso chiedendo: *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta: “In via preliminare, stante la mancanza di prova scritta dell'opposizione e/o di eccezioni di pronta soluzione, accertare e dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2448/2020e*

Nel merito, rigettare in toto l'opposizione al decreto ingiuntivo in questione, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2448/2020 emesso dal Tribunale di Roma per la somma di € 15.855,12 oltre spese legali liquidate dal Giudice monitorio e le successive competenze maturate e maturande a seguito della notifica del decreto ingiuntivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione.”

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per il minor importo di € 10.466,00; assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie; disposta ed espletata CTU; la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2024, svoltesi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali scaduti in data 3.2.2025.

<<<<< >>>>>

Dalla documentazione depositata, emerge che le parti hanno stipulato, mediante l'accettazione dei preventivi 451 e 541 del 2018, un contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di infissi e altre opere in ferro per l'importo di € 15.800,00 oltre IVA quanto al primo preventivo, e € 19.000,00 quanto al secondo, così per complessivi € 34.800,00 oltre IVA.

A fronte dei detti preventivi, sono state emesse dalla opposta quattro fatture, di cui le prime due (n. 31 e 98 del 2018 di € 6.232,000 oltre IVA ciascuna) regolarmente pagate.

Le altre due (la n. 41/19 per € 3.116,00 oltre IVA e la n. 42/19 per € 9.880,00 oltre IVA), sono state azionate in sede monitoria e contestate in questa sede dall'opponente sul presupposto che parte dei lavori di cui al secondo preventivo (in particolare la scala in ferro) non siano stati realizzati, mentre gli altri siano stati mal eseguiti.

È incontestato inoltre che la fornitura odierna si inserisce nell'ambito di una più ampia ristrutturazione dell'immobile, che ha visto l'intervento di diverse imprese e che, in data 7.2.2019, il Direttore dei lavori, ing. CP_2 ha redatta la relazione finale di tutti i lavori, compresi quelli realizzati dalla opposta, dando atto dei lavori eseguiti e determinando i rapporti di dare e avere tra committente ed appaltatori.

Con specifico riferimento ai lavori per cui è causa, il Direttore dei lavori ha dato atto della mancata realizzazione della scala in ferro e della vetrata, rilevando come le dette opere non erano state confermate ed appaltate dal committente e che tuttavia la mancanza non ha pregiudicato la consegna delle restanti opere regolarmente eseguite. Ha quindi così riepilogati i rapporti di dare ed avere tra le parti:

Importi pagati: fatture n. 31 e 98 per complessivi € 12.464,00 oltre IVA;

importi da pagare: 1) € 3.116,00 residuo primo preventivo infissi; 2) € 7.350,00 oltre IVA per opere fabbro.

Emerge quindi come già il Direttore dei lavori abbia detratto dal dovuto l'importo della scala che è incontestato non sia stata realizzata, come peraltro accertato anche dal CTU.

L'opponente lamenta altresì la irregolare esecuzione dei restanti lavori ed ha prodotto una serie di mail di contestazioni (doc. da 12 a 16 allegati alla citazione), di cui alcune precedenti la richiamata relazione, l'ultima, del 13.3.2019, successiva; ha quindi rifiutato il pagamento delle fatture n. 41 e 42 del 2019 sollevando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

La CTU espletata ha confermato la mancata realizzazione della scala interna e ha riscontrato i seguenti vizi delle opere: gli infissi presentano difetti di allineamento, risultano macchiati con materiale di posa e presentano una non corretta funzionalità in chiusura; la vetrata fissa presenta segni di infiltrazioni; la porta blindata manifesta un eccessivo gioco alla chiusura; la porta in ferro ascensore non risulta correttamente montata. Il consulente ha concluso quindi ritenendo che il valore della scala interna non realizzata, di cui al preventivo numero 541 del 17 luglio 2018, sia di € 9.500,00 oltre IVA (come da preventivo), mentre gli interventi necessari alla rimozione di vizi e difetti riscontrati sia di complessivi € 3.370,00 oltre IVA.

Tanto premesso, ai fini del corretto inquadramento normativo, occorre innanzitutto richiamare l'art. 1460 c.c. che, nel prevedere una forma di autotutela, consente al contraente di paralizzare la pretesa dell'altra parte contrattuale che risulti inadempiente, in aderenza al principio *"inadimplenti non est adimplendum"*. Il corretto funzionamento del sinallagma contrattuale viene così garantito senza un intervento giurisdizionale, ma dalla sola iniziativa della parte che subisce l'inadempimento altrui, la quale è legittimata a rifiutare in modo giustificato la propria prestazione. Detto strumento è pacificamente ritenuto applicabile in materia di appalto, affiancandosi alla disciplina per i vizi e le difformità dell'opera appaltata. Come specificato da Cass. n. 4446 del 20.3.2012, infatti, *"in tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 cod. civ. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria - opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimplenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta"* (così, Cass. n. 4446/2012).

Nel caso di specie, dunque, il rifiuto al pagamento delle due fatture 41 e 42 del 2019 dell'opponente è giustificato dalla mancata integrale esecuzione delle opere di cui ai due preventivi e dei vizi lamentati.

Quanto al primo aspetto, deve ritenersi pacifica la mancata realizzazione della scala rispetto alla quale neppure parte opponente ha avanzato pretesa alcuna, così da potersi ritenere incontestato che le parti concordemente hanno ritenuto di escludere il detto lavoro pure indicato nel secondo preventivo.

Pertanto, dall'ammontare complessivo del prezzo pattuito, pari ad € 34.580,00 oltre IVA, va sicuramente detratto il costo della scala, pari ad € 9.500,00 oltre IVA.

Quanto all'inesatta esecuzione delle opere realizzate, occorre rilevare che parte opponente ha documentato di aver ripetutamente contestato per iscritto le dette irregolarità, con pec sia precedenti che successive alla relazione del Direttore dei lavori. In particolare, a seguito della detta relazione del 7.2.2019, l'opponente ha inviato una pec di contestazione al Direttore dei lavori in data 11.2.2019 e all'impresa opposta in data 13.3.2019.

Inoltre, la stessa opposta, anche nella comparsa di costituzione, ha confermato di essere reintervenuta a seguito delle richieste dell'opponente per completare e riparare piccole inesattezze, così ammettendo da un lato che non vi è stata alcuna formale accettazione delle opere, dall'altro la tempestività delle contestazioni, mentre alcuna prova è stata fornita in merito al completamento delle lavorazioni e alla eliminazione delle difformità lamentate da parte dell'opposta.

L'art 1218 c.c. obbliga il debitore che non esegua esattamente la prestazione dovuta al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo non siano determinati da cause a lui non imputabili o a impossibilità della prestazione: in tal senso, l'onere della prova dell'inadempimento grava sul debitore. In tema di appalti, questa regola generale può subire un adattamento, in bilanciamento con l'art. 2969 c.c., in tema di vicinanza della prova: la Cassazione, con sentenza n. 19146 del 9.8.2013 sul tema ha infatti specificato che *“In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione*

dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.

E dunque, il momento della accettazione del bene è determinante ai fini del diverso riparto dell'onere della prova.

Nel caso di specie, le contestazioni sollevate prima e dopo la redazione dello stato finale ed anche il riconoscimento da parte dell'opponente della necessità di reintervenire per eliminare le mancanze lamentate, inducono ad escludere che vi sia stata una accettazione formale delle opere.

Ed allora, sarebbe stato onere dell'opponente provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione eseguendo le opere di cui al contratto per intero e in conformità alle regole dell'arte.

Pertanto, l'opponente ha comunque provato sia di aver contestato la non regolare esecuzione delle opere, sia l'esistenza di difformità lamentate con la documentazione fotografica allegata, non oggetto di specifica contestazione da parte della opponente.

Le dette difformità hanno poi trovato conferma nella CTU espletata, dalla quale emerge che gli infissi non risultano perfettamente allineati, sono macchiati con il materiale di posa e presentano difetti di chiusura; la vetrata non è completamente impermeabile e anche il portone presenta un difetto nella chiusura. Il consulente ha quantificato la spesa occorrente agli interventi atti a rimuovere i difetti in € 3.370,00.

Ed allora, dal complessivo costo concordato per i lavori oggetto di contratto pari € 34.580,00, occorre detrarre:

- 1) € 12.464,00 oltre iva, pari agli acconti versati;
- 2) € 9.500,00 pari al costo della scala;
- 3) € 3.370,00 pari al costo degli interventi necessari ad eliminare i difetti delle opere riscontrati dal CTU.

Residuano, quali importi ulteriormente dovuti, € **9.246,00** oltre IVA ed interessi dalla messa in mora al saldo, al cui pagamento parte opponente va condannato previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Non risulta invece provato nell'an e nel quantum il maggior danno che l'opponente assume aver subito nella misura di € 50.000,00.

In merito alle spese, la parziale fondatezza dell'opposizione, e, tuttavia la fondatezza della domanda di pagamento seppure per un importo inferiore a quello richiesto in sede monitoria e la riconosciuta infondatezza della riconvenzionale svolta dall'opponente, giustificano la compensazione delle spese nella misura di 1/3 con condanna dell'opponente, risultato comunque debitore, al pagamento dei restanti 2/3, come liquidati in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.

Le spese della consulenza tecnica espletata in corso di giudizio, già liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno, in ragione della necessità della stessa per accertare i vizi lamentati, in parte riscontrati.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede

- Revoca il decreto ingiuntivo n. 2448/2020, R.G. n. 80346/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 3.6.2016 a favore della Controparte_1

- condanna *Parte_1* al pagamento in favore della *Controparte_1* [...] della somma di € 9.246,00, oltre IVA e interessi dalla messa in mora al saldo;
- compensa le spese processuali nella misura di 1/3;
- condanna *Parte_1* al pagamento dei restanti 2/3 delle spese processuali in favore di *Controparte_1* che liquida (già detratta la parte compensata) in € 4.000,00 per compensi oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente a carico di tutte le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Roma, il 14.2.2025

Il Giudice

Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini

*Ha preso parte allo studio del fascicolo e alla redazione del provvedimento la Mot
dott.ssa Beatrice Stella Marini.*